

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1572/2534

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย บุญ เฝียง เชียงฉิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175

การที่ศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจ ของศาลโดยพิจารณา ถึงเหตุผลและความจำเป็นว่าสมควรหรือไม่ เป็นการถอนฟ้องไปเพื่อเจตนาที่จะฟ้อง ใหม่ โดยแก้ไขฟ้องเดิมที่บกพร่องอันเป็นการเอาเปรียบในเชิง คดีกับอีกฝ่ายหนึ่ง หรือไม่ ดังนั้น แม้จำเลยจะคัดค้าน แต่ศาลก็ใช้ดุลพินิจ อนุญาต ให้โจทก์ถอนฟ้องได้.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งเจ็ดชำระหนี้ไถ่ถอนจำนอง

จำเลยที่ 4 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง โดยอ้างว่าจำเลยที่ 3 ถึงแก่กรรมก่อนโจทก์ ยื่นฟ้อง โจทก์จะต้องแจ้งการบังคับจำนองไปยังทายาทของจำเลยที่ 3 ก่อน จึงขอ ถอนฟ้องเพื่อดำเนินการต่อไป

จำเลยที่ 4 ยื่นคำคัดค้านว่า หากศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ถอนฟ้องก็จะทำให้จำเลยที่ 4 เสียเปรียบและได้รับความเสียหาย เพราะโจทก์อาจฟ้องจำเลยที่ 4 เป็นคดีใหม่ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ถึงแม้จำเลยที่ 4 จะคัดค้านการถอนฟ้องของโจทก์ก็ตาม แต่การที่ศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาล โดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นว่าสมควรหรือไม่ประการใด เป็นการถอนฟ้องไปเพื่อเจตนาที่จะฟ้องใหม่โดยแก้ไขฟ้องเดิมที่บกพร่องอันเป็นการเอาเปรียบในเชิงคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ได้พิจารณาคำฟ้องของโจทก์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 4 ก็ไม่มีข้อบกพร่องปรากฏให้เห็นว่าจะเป็นการถอนฟ้องไปเพื่อฟ้องใหม่อันเป็นการเอาเปรียบในเชิงคดีแต่โจทก์มีความจำเป็นสำหรับจำเลยอื่นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อน โดยข้อเท็จจริงที่เป็นที่มาแห่งความจำเป็นนี้ปรากฏแก่โจทก์หลังจากฟ้องคดีไปแล้ว ถ้าจะถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่จำเป็นโดยไม่ถอนฟ้องจำเลยในคดีนี้ทั้งหมดก็จะทำให้ต้องมีการพิจารณาคดีในหน้าที่โจทก์ฟ้องถึงสองครั้งเป็นการเสียเวลาในการดำเนินคดีโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไปนั้นจึงเป็นการชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------